

DIREITO CONSTITUCIONAL

Direitos Sociais

Arts. 6º a 11 da CF/88 — apostila, bloco de pontuação e crase e 35 questões com gabarito comentado

Concurso **Sedes/DF** · Banca **Quadrix** · 2026
Técnico Administrativo (Cargo 202)

Dia 5 · 35 questões para fazer agora

1. Por que os direitos sociais derrubam o candidato

Os arts. 6º a 11 formam a parte mais “decoreba” do Direito Constitucional, e é exatamente aí que a Quadrix monta suas armadilhas. Como banca de literalidade, ela cobra **números** (120 dias de licença, um terço de férias, 50% da hora extra, as idades de 16, 14 e 18 anos, os 200 empregados) e **listas** (o rol do art. 6º), trocando um único elemento para criar o erro. Quem fixa os números e entende a lógica de cada direito acerta com tranquilidade; quem leu por cima cai na troca. Este material organiza esse conteúdo artigo por artigo, com destaque para os pontos que a banca mais altera.

2. Art. 6º — o rol dos direitos sociais

O art. 6º enumera os direitos sociais: **educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados**. Três deles foram acrescentados por emenda ao longo do tempo, e isso é cobrado: a **moradia** entrou pela EC 26/2000, a **alimentação** pela EC 64/2010 e o **transporte** pela EC 90/2015 — este último, por ser o mais recente, é o mais perguntado. A pegadinha clássica insere no rol um direito que não está lá (“pleno emprego”, “saneamento”, “acesso à internet”) ou retira um que está. Decorar a lista evita o erro.

3. Art. 7º — os direitos dos trabalhadores

É o artigo de onde sai a maioria das questões, porque concentra os números. O **salário mínimo** é fixado em lei, **nacionalmente unificado** (um único valor para todo o país), capaz de atender às necessidades do trabalhador **e de sua família**, sendo **vedada a sua vinculação para qualquer fim** — ou seja, ele não pode servir de índice. A **jornada** normal não excede **8 horas diárias e 44 semanais**, reduzindo-se a **6 horas** nos turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. As **férias** são pagas com, no mínimo, **um terço a mais** que o salário; o **13º salário** tem por base a **remuneração integral**; o serviço extraordinário (hora extra) é remunerado com acréscimo de, no mínimo, **50%**; e o **aviso prévio** é proporcional ao tempo de serviço, com piso de **30 dias**.

Quanto à proteção da pessoa, a **licença à gestante** dura **120 dias**, sem prejuízo do emprego e do salário, enquanto a **licença-paternidade** é fixada “nos termos da lei” (a CF não define o número de dias). Sobre a **idade**, é proibido o trabalho a menores de **16** anos, salvo na condição de **aprendiz a partir dos 14**; e é vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de **18**. Há ainda garantias importantes: o **FGTS**, o **seguro-desemprego**, a **irredutibilidade salarial** (salvo convenção ou acordo coletivo), a proteção contra **despedida arbitrária** (que depende de **lei complementar**), a **participação nos lucros desvinculada da remuneração** e a assistência gratuita em **creches e pré-escolas até os 5 anos**.

OS NÚMEROS DE OURO DO ART. 7º

120 dias (gestante) · +1/3 (férias) · +50% (hora extra) · 8h/44h (jornada) · 6h (revezamento) · 16/14/18 (idade) · 30 dias (aviso prévio) · 5 anos (creche).

4. Arts. 8º a 11 — sindicato, greve e representação

O art. 8º garante a **liberdade sindical**, mas com uma limitação importante: vigora a **unicidade sindical** — é vedada a criação de mais de um sindicato representativo da mesma categoria na mesma **base territorial**, que não pode ser inferior a um município. É **vedada a interferência** do Poder Público na organização sindical, e **ninguém é obrigado** a filiar-se ou a manter-se filiado; o aposentado filiado pode votar e ser votado. O art. 9º assegura o **direito de greve**, competindo aos próprios **trabalhadores** decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e os interesses a defender; nos serviços essenciais, a **lei** define o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Por fim, o art. 11 assegura, nas empresas de **mais de 200 empregados**, a eleição de um **representante dos trabalhadores** para o entendimento direto com os empregadores.

COMO A QUADRIX COBRA OS DIREITOS SOCIAIS

- Troca de número: “licença de 90 dias”, “hora extra de 20%”, “representante acima de 100 empregados”.
- Troca de regra: “pluralidade sindical”, “o sindicato decide a greve”, “salário mínimo por estado”.
- Item falso no rol do art. 6º (insere “pleno emprego” ou “internet”).

5. Bloco de Português — pontuação e crase

Encerrando o dia, uma síntese do bloco de Língua Portuguesa previsto para hoje. A **crase** é a fusão de dois “a”: a preposição “a” com o artigo feminino “a” (ou com o “a” inicial dos pronomes “aquele/aquilo”). O teste mais seguro é a **troca por palavra masculina**: se, ao substituir o termo feminino por um masculino, surgir “ao”, há crase (“Refiro-me à diretora” → “ao diretor”); se surgir apenas “o”, não há. A tabela resume os casos de ocorrência e de proibição.

Situação	Regra e exemplo
Quando OCORRE	Diante de palavra feminina que exige artigo “a” + preposição “a”. Ex.: “Refiro-me à diretora.”
Locuções femininas	À tarde, à noite, à vista, às vezes, à medida que, à moda de. Ex.: “Saímos à noite.”
Horas determinadas	“Cheguei às oito horas.” (a + as horas).
NÃO ocorre — palavra masculina	“Andar a pé”, “a cavalo”, “a respeito de” (palavra masculina não tem artigo “a”).
NÃO ocorre — verbo	Antes de verbo não há crase: “Estou disposto a ajudar.”
NÃO ocorre — pronomes	Antes de “você”, “essa/esta”, “ela”: “Refiro-me a você / a esta questão.”

Quanto à **pontuação**, três usos são os mais cobrados. A **vírgula** separa termos de mesma função (enumerações), isola o adjunto adverbial deslocado, o aposto, o vocativo e a oração subordinada adjetiva **explicativa** — mas **nunca** separa o sujeito do seu verbo nem o verbo do seu complemento. O **ponto e vírgula** separa orações longas ou itens de uma enumeração já pontuada por vírgulas. Os **dois-pontos** introduzem uma enumeração, uma explicação ou uma fala. A **pegadinha** mais comum coloca uma vírgula indevida entre o sujeito e o verbo (“Os candidatos aprovados, receberão o cargo” — errado).

PEGADINHAS DE PONTUAÇÃO E CRASE

- Vírgula separando sujeito e verbo — sempre errada.
- Crase antes de verbo (“disposto à ajudar”) e antes de pronome (“à você”) — proibida.
- “à medida que” (proporção) ≠ “na medida em que” (causa) — não confunda.

6. 35 questões para fazer agora

Resolva sem olhar o gabarito. **Itens 1 a 15:** julgue como CERTO ou ERRADO. **Itens 16 a 35:** múltipla escolha (A–E). O gabarito comentado está na seção 7.

Parte I — Julgue os itens (Certo / Errado)

1. O transporte é direito social expressamente previsto no art. 6º da Constituição.

() Certo () Errado

2. A licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, tem duração de noventa dias.

() Certo () Errado

3. O salário mínimo é fixado por estado, conforme o custo de vida de cada região.

() Certo () Errado

4. A remuneração do serviço extraordinário é superior à do normal em, no mínimo, cinquenta por cento.

() Certo () Errado

5. É proibido qualquer trabalho aos menores de dezoito anos.

() Certo () Errado

6. Vigora a unicidade sindical: é vedada a criação de mais de um sindicato na mesma base territorial.

() Certo () Errado

7. Compete ao sindicato, e não aos trabalhadores, decidir sobre a oportunidade de exercer a greve.

() Certo () Errado

8. As férias anuais são remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

() Certo () Errado

9. O décimo terceiro salário tem como base de cálculo a metade da remuneração do mês de dezembro.

() Certo () Errado

10. Ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.

() Certo () Errado

11. A proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária é automática, independentemente de lei.

() Certo () Errado

12. O aviso prévio é proporcional ao tempo de serviço, sendo, no mínimo, de trinta dias.

() Certo () Errado

13. A assistência gratuita em creches e pré-escolas é assegurada aos filhos dos trabalhadores até os seis anos de idade.

() Certo () Errado

14. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante dos trabalhadores.

() Certo () Errado

15. A participação nos lucros ou resultados integra a remuneração do empregado para todos os efeitos.

() Certo () Errado

Parte II — Múltipla escolha (A–E)

16. Assinale a opção que apresenta um direito social expressamente previsto no art. 6º. **ART. 6º**

- A) o transporte
- B) o pleno emprego
- C) o saneamento básico
- D) o acesso à internet
- E) o crédito popular

17. A licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, tem a duração de **ART. 7º — GESTANTE**

- A) sessenta dias.
- B) cento e vinte dias.
- C) noventa dias.
- D) cento e oitenta dias.
- E) trinta dias.

18. A remuneração do serviço extraordinário deve ser superior à do normal, no mínimo, em **ART. 7º — HORA EXTRA**

- A) vinte por cento.
- B) trinta por cento.
- C) cinquenta por cento.
- D) cem por cento.
- E) setenta por cento.

19. A duração do trabalho normal, salvo negociação, não deve ser superior a **ART. 7º — JORNADA**

- A) seis horas diárias e quarenta e quatro semanais.
- B) oito horas diárias e quarenta e oito semanais.
- C) dez horas diárias e quarenta e quatro semanais.
- D) oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.
- E) doze horas diárias e trinta e seis semanais.

20. Quanto à idade para o trabalho, é proibido o trabalho a menores de **ART. 7º — IDADE**

- A) quatorze anos, sem exceção.
- B) dezoito anos em qualquer atividade.
- C) doze anos, salvo aprendiz.
- D) dezesseis anos, salvo aprendiz a partir dos doze.
- E) dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze.

21. Acerca da organização sindical, assinale a opção correta. **ART. 8º — SINDICAL**

- A) É vedada a criação de mais de um sindicato na mesma base territorial, não inferior a um município.
- B) Vigora a pluralidade sindical na mesma base territorial.
- C) É permitida a interferência do Poder Público para garantir a ordem.
- D) A filiação ao sindicato da categoria é obrigatória.
- E) O aposentado filiado não pode votar nem ser votado.

22. A respeito do direito de greve, assinale a opção correta. **ART. 9º — GREVE**

- A) Depende de autorização prévia do Ministério do Trabalho.
- B) Compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e os interesses a defender.
- C) Compete exclusivamente ao sindicato deflagrar o movimento.
- D) É vedado a todos os trabalhadores da iniciativa privada.
- E) É proibido em qualquer atividade essencial.

23. As férias anuais remuneradas são asseguradas com o pagamento de **ART. 7º — FÉRIAS**

- A) pelo menos um terço a mais do que o salário normal.
- B) pelo menos a metade a mais do que o salário normal.
- C) valor igual ao salário normal, sem acréscimo.
- D) pelo menos o dobro do salário normal.
- E) pelo menos dois terços a mais do que o salário normal.

24. O aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, é assegurado com duração **ART. 7º — AVISO PRÉVIO**

- A) fixa de quinze dias.
- B) mínima de trinta dias, nos termos da lei.
- C) máxima de trinta dias.
- D) fixa de sessenta dias.
- E) definida só em convenção coletiva, sem piso legal.

25. O décimo terceiro salário tem como base de cálculo **ART. 7º — 13º**

- A) metade da remuneração de dezembro.
- B) o valor de um salário mínimo.
- C) a remuneração integral ou o valor da aposentadoria.
- D) apenas o salário-base, sem adicionais.
- E) a média dos seis últimos salários.

26. É assegurada a eleição de um representante dos trabalhadores nas empresas com **ART. 11**

- A) mais de duzentos empregados.
- B) mais de cinquenta empregados.
- C) mais de cem empregados.
- D) mais de quinhentos empregados.
- E) qualquer número de empregados.

27. A proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária, conforme o art. 7º, I, **ART. 7º — DESPEDIDA**

- A) é automática e independe de regulamentação.
- B) depende de lei complementar, que preverá indenização compensatória.
- C) foi disciplinada por medida provisória.
- D) aplica-se só a servidores estatutários.
- E) vigora só para contratos por prazo determinado.

28. É vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos **ART. 7º — MENOR**

- A) maiores de dezesseis e menores de dezoito anos apenas.
- B) menores de quatorze anos.
- C) menores de dezoito anos.
- D) menores de dezesseis anos, salvo aprendiz.
- E) menores de vinte e um anos.

29. Sobre a filiação sindical, a Constituição estabelece que **ART. 8º — FILIAÇÃO**

- A) todo trabalhador é obrigado a filiar-se ao sindicato da categoria.
- B) a filiação depende de autorização do empregador.
- C) só trabalhadores na ativa podem filiar-se.
- D) ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado.
- E) a desfiliação depende de autorização judicial.

30. A assistência gratuita em creches e pré-escolas é assegurada do nascimento até os **ART. 7º — CRECHE**

- A) três anos.
- B) quatro anos.
- C) seis anos.
- D) sete anos.
- E) cinco anos.

31. A participação nos lucros ou resultados da empresa é **ART. 7º — LUCROS**

- A) desvinculada da remuneração, conforme definido em lei.
- B) integrante da remuneração para todos os efeitos.
- C) obrigatória apenas para estatais.
- D) calculada sempre em um salário mínimo.
- E) vedada nas empresas privadas.

32. Quanto ao salário mínimo, o art. 7º estabelece que ele é **ART. 7º — SALÁRIO MÍNIMO**

- A) fixado por decreto e diferenciado por estado.
- B) fixado em lei, nacionalmente unificado, vedada a vinculação para qualquer fim.
- C) passível de vinculação como índice.
- D) reajustado a critério do empregador.
- E) destinado a atender só o trabalhador, excluída a família.

33. A irredutibilidade do salário comporta exceção quando houver **ART. 7º — IRREDUTIBILIDADE**

- A) determinação unilateral do empregador.
- B) autorização verbal do empregado.
- C) convenção ou acordo coletivo de trabalho.
- D) ordem do Ministério do Trabalho.
- E) previsão em regulamento interno.

34. Assinale o direito social incluído no art. 6º por emenda posterior a 1988. **ART. 6º — EMENDAS**

- A) a saúde
- B) a educação
- C) a previdência social
- D) o transporte
- E) o trabalho

35. Sobre a greve em atividades essenciais, é correto afirmar que **ART. 9º — GREVE**

- A) a greve é totalmente proibida nessas atividades.
- B) o sindicato é obrigado a manter 100% dos serviços.
- C) o Ministério do Trabalho decide sobre a greve.
- D) a greve dispensa qualquer comunicação prévia.
- E) a lei definirá os serviços essenciais e o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

7. Gabarito comentado

Cada item traz a resposta e a explicação: por que a correta está certa e, nas de múltipla escolha, qual elemento torna cada alternativa errada.

1. CERTO — Correto. O transporte foi incluído no rol do art. 6º pela EC 90/2015. Moradia (EC 26/2000) e alimentação (EC 64/2010) também são inclusões posteriores.

2. ERRADO — Errado. A CF fixa 120 dias (inciso XVIII do art. 7º). A troca do número (90, 180) é a armadilha típica.

3. ERRADO — Errado. O salário mínimo é fixado em lei e nacionalmente unificado (art. 7º, IV). O piso regional, por lei complementar, é coisa distinta.

4. CERTO — Correto. É a literalidade do art. 7º, XVI: hora extra com acréscimo mínimo de 50%.

5. ERRADO — Errado. Proíbe-se o trabalho a menores de 16, salvo aprendiz a partir dos 14. Os 18 anos referem-se à vedação do trabalho noturno, perigoso ou insalubre (art. 7º, XXXIII).

6. CERTO — Correto. O art. 8º, II, consagra a unicidade, sendo a base territorial não inferior a um município.

7. ERRADO — Errado. O art. 9º atribui aos próprios trabalhadores a decisão sobre a oportunidade de exercer a greve e os interesses a defender.

8. CERTO — Correto. Literalidade do art. 7º, XVII. Dizer “metade” ou “o dobro” seria o erro.

9. ERRADO — Errado. O 13º tem por base a remuneração integral ou o valor da aposentadoria (art. 7º, VIII).

10. CERTO — Correto. É a liberdade de filiação sindical (art. 8º, V).

11. ERRADO — Errado. O art. 7º, I, remete a proteção a lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos.

12. CERTO — Correto. Art. 7º, XXI: aviso prévio proporcional, com piso de 30 dias.

13. ERRADO — Errado. O art. 7º, XXV, assegura creche e pré-escola do nascimento até os 5 anos de idade.

14. CERTO — Correto. É o art. 11 da Constituição. Trocar 200 por 100 ou 500 é a pegadinha.

15. ERRADO — Errado. O art. 7º, XI, prevê a participação nos lucros desvinculada da remuneração.

16. Gabarito A: o transporte integra o rol (EC 90/2015). XB, XC, XD, XE: pleno emprego, saneamento, internet e crédito popular não constam do art. 6º.

17. Gabarito B: 120 dias (art. 7º, XVIII). XA, XC, XD, XE: os demais números são trocas-armadilha.

18. Gabarito C: acréscimo mínimo de 50% (art. 7º, XVI). XA, XB, XD, XE: percentuais incorretos.

19. Gabarito D: 8h diárias e 44h semanais (art. 7º, XIII). XA: 6h é o turno ininterrupto de revezamento. XB: não são 48 semanais. XC, XE: números incorretos.

20. Gabarito E: proibido a menores de 16, salvo aprendiz a partir dos 14 (art. 7º, XXXIII). XB: os 18 anos referem-se ao trabalho noturno/perigoso/insalubre. XA, XC, XD: idades trocadas.

21. Gabarito A: unicidade sindical (art. 8º, II). XB: não é pluralidade. XC: é vedada a interferência do Poder Público. XD: a filiação é livre. XE: o aposentado filiado vota e é votado.

22. Gabarito B: são os trabalhadores que decidem (art. 9º). XA: não depende de autorização. XC: a decisão é dos trabalhadores, não só do sindicato. XD: a greve é assegurada. XE: nas essenciais a lei regula o atendimento das necessidades inadiáveis, não há proibição absoluta.

23. Gabarito A: salário + no mínimo 1/3 (art. 7º, XVII). XB, XD, XE: frações incorretas. XC: há acréscimo obrigatório.

24. Gabarito B: proporcional, com mínimo de 30 dias (art. 7º, XXI). XA, XC, XD: prazos incorretos. XE: há piso constitucional.

25. Gabarito C: remuneração integral ou valor da aposentadoria (art. 7º, VIII). XA, XB, XD, XE: bases de cálculo incorretas.

26. Gabarito A: mais de 200 empregados (art. 11). XB, XC, XD: números incorretos. XE: há limite mínimo.

27. Gabarito B: depende de lei complementar. XA: não é automática. XC: não foi por MP. XD, XE: não há essa restrição.

28. Gabarito C: a vedação alcança todos os menores de 18 anos (art. 7º, XXXIII). XA: não se limita à faixa 16–18. XB, XD, XE: idades incorretas.

29. Gabarito D: filiação livre (art. 8º, V). XA: não é obrigatória. XB: não depende do empregador. XC: aposentado também se filia. XE: a desfiliação é livre.

30. Gabarito E: até os 5 anos de idade (art. 7º, XXV). XA, XB, XC, XD: idades incorretas.

31. Gabarito A: desvinculada da remuneração (art. 7º, XI). XB: justamente não integra a remuneração. XC, XD, XE: afirmações sem respaldo no texto.

32. Gabarito B: fixado em lei, nacionalmente unificado, vedada a vinculação (art. 7º, IV), atendendo trabalhador e família. XA: não é por decreto nem por estado. XC: a vinculação é vedada. XD: há reajustes legais. XE: alcança a família.

33. Gabarito C: a redução só por convenção ou acordo coletivo (art. 7º, VI). XA, XB, XD, XE: nenhum desses autoriza a redução salarial.

34. Gabarito D: o transporte foi incluído pela EC 90/2015. XA, XB, XC, XE: saúde, educação, previdência e trabalho constam do texto original.

35. Gabarito E: a lei define os serviços essenciais e assegura o atendimento das necessidades inadiáveis (art. 9º, §1º). XA: não há proibição total. XB: não se exige 100%. XC: a decisão é dos trabalhadores. XD: há deveres de comunicação.
